ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

FECHA:	**DICIEMBRE DE 2025**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se procede a efectuar el estudio previo sobre la conveniencia y oportunidad para llevar a cabo la contratación.

1. GENERALIDADES	
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARÍA TIC – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MODALIDAD:	≤ 10% Menor Cuantía (Mínima Cuantía)
FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACIÓN	El presente proceso de selección se adelantará de acuerdo con lo señalado en los artículos 2.2.1.2.1.5.1., 2.2.1.2.1.5.2, y 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

I. NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

En cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano, consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política, se establece como deber primordial de las autoridades garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Magna, así como facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

En este contexto, el fortalecimiento institucional mediante herramientas tecnológicas que promuevan la eficiencia, la transparencia y la toma de decisiones informadas se convierte en un imperativo para la administración pública. El diseño e implementación de un tablero de control de procesos para la Secretaría de las TIC de la Gobernación de Norte de Santander se enmarca en este propósito, al constituirse en un instrumento estratégico que permite la visualización, monitoreo y análisis en tiempo real de indicadores clave de gestión, facilitando así el cumplimiento de los fines estatales mediante una gestión pública más eficaz, transparente y orientada a resultados.

El desarrollo y puesta en marcha de tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector público colombiano cuenta con un robusto marco normativo que respalda y promueve su implementación. La Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, establece como principios rectores del sector TIC la masificación del acceso, la promoción de la innovación y el fortalecimiento institucional. Asimismo, el Decreto 1078 de 2015, en su parte relacionada con la estrategia de Gobierno Digital, establece lineamientos para que las entidades públicas adopten tecnologías que mejoren la gestión institucional y los servicios a los ciudadanos.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

En concordancia con lo anterior, el Documento CONPES 3975 de 2019 sobre la Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data) y el CONPES 3920 de 2018 sobre la Política de Gobierno Digital, orientan a las entidades territoriales a implementar soluciones tecnológicas que permitan la toma de decisiones basada en datos, la interoperabilidad y la eficiencia administrativa. En este marco, el tablero de control propuesto se alinea con los postulados normativos y de política pública nacional, al constituirse en una herramienta que permite consolidar, analizar y visualizar información estratégica para la gestión institucional.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la contratación estatal en Colombia, la presente justificación de la necesidad se elabora como parte integral de los estudios y documentos previos exigidos para la contratación de servicios tecnológicos especializados. La normatividad citada establece que toda actuación contractual debe responder a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, garantizando que las entidades estatales adelanten procesos de contratación que permitan satisfacer de manera eficiente y eficaz las necesidades públicas. En este marco, la modalidad de mínima cuantía resulta procedente en atención al valor del contrato proyectado y a la naturaleza de los servicios a contratar, siempre que se asegure la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva del contratista.

La Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tiene como misión liderar la política departamental de transformación digital, promoviendo la innovación, la conectividad, la gestión del conocimiento y la inclusión digital como ejes estratégicos para el desarrollo territorial. En concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 “Norte Territorio de Paz”, la Secretaría TIC busca consolidar un ecosistema de soluciones tecnológicas que fortalezcan la gestión pública, impulsen la competitividad regional y promuevan la equidad social mediante el acceso a herramientas digitales modernas y sostenibles. Esta misión se articula con las políticas nacionales de Gobierno Digital, en especial con el CONPES 3975 de 2019 sobre Transformación Digital e Inteligencia Artificial y el Plan TIC 2022–2026 “El futuro digital es de todos”, que orientan a las entidades territoriales hacia la adopción de tecnologías como motor de desarrollo y equidad.

En este contexto, se ha identificado la necesidad de contratar el desarrollo de dos plataformas web estratégicas que permitan atender deficiencias estructurales en la gestión de información y en la promoción de sectores productivos locales. La primera necesidad corresponde a la ausencia de un sistema unificado que centralice, sistematice y analice la información relacionada con el Derecho Humano a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el departamento. Actualmente, la información se encuentra dispersa en diferentes dependencias y entidades, lo que dificulta la trazabilidad de los indicadores, la generación de reportes confiables y la toma de decisiones basada en evidencia. Esta situación limita la capacidad institucional para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas efectivas en materia de seguridad alimentaria, afectando directamente la garantía progresiva de derechos

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

fundamentales de la población. La segunda necesidad corresponde a la falta de una herramienta tecnológica que permita visibilizar y comercializar de manera digital el café producido en Norte de Santander, producto emblemático del departamento y motor de la economía rural. La ausencia de una plataforma de comercialización digital limita el acceso de los caficultores a mercados nacionales e internacionales, reduce la competitividad del sector y restringe la posibilidad de generar valor agregado mediante la trazabilidad, la certificación y la promoción de la marca territorial.

La contratación proyectada tiene como objetivo superar estas deficiencias mediante el diseño, desarrollo e implementación de dos plataformas web modernas, seguras y escalables. La primera, denominada Sistema de Información para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los indicadores relacionados con el Derecho Humano a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIMSE-DHA), permitirá integrar la información proveniente de distintas secretarías y entidades, habilitar la carga manual y masiva de datos, generar tableros de control interactivos, establecer roles y permisos diferenciados, y producir reportes exportables que faciliten el seguimiento de políticas públicas y la rendición de cuentas. La segunda, denominada Plataforma de Comercialización Digital de Café de Origen, permitirá a los productores locales contar con un catálogo digital de productos clasificados por municipio, finca y variedad, integrar un módulo de comercio electrónico con pasarela de pagos nacional, habilitar perfiles de productores con certificaciones y reseñas, y generar estadísticas de consumo y ventas que fortalezcan la competitividad del sector cafetero. Ambas plataformas estarán soportadas en arquitecturas de software de código abierto, con cumplimiento de estándares de seguridad de la información y con plena titularidad de la propiedad intelectual a favor de la Gobernación de Norte de Santander.

Los beneficios esperados de esta contratación se armonizan con el proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Transformación Digital en el Departamento de Norte de Santander”, identificado con el código BPIN 2024004540066, el cual contempla la implementación de sistemas de información como producto estratégico. Con la puesta en marcha de estas plataformas se espera mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la gestión interinstitucional, fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, ampliar el acceso de los productores a mercados digitales, promover la inclusión digital de comunidades rurales y consolidar la competitividad territorial. De igual forma, se contribuye al cumplimiento de la Meta 141 del Plan de Desarrollo Departamental, relacionada con la implementación de sistemas de información, y se da cumplimiento a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación en materia de programación y ejecución de recursos de inversión pública.

La contratación bajo la modalidad de mínima cuantía se justifica en atención al valor estimado del proceso, suma que no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad, monto que se encuentra dentro de los recursos apropiados en el proyecto de inversión y que no supera los topes establecidos por la normatividad vigente para este tipo de procesos. La aplicación de esta modalidad permitirá adelantar un proceso ágil y eficiente, garantizando la participación de oferentes idóneos y la selección objetiva del contratista que ofrezca las mejores condiciones de

calidad, oportunidad y precio. En todo caso, se observarán los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como las disposiciones sobre publicidad y concurrencia establecidas en el Decreto 1082 de 2015.
En conclusión, la necesidad de contratar el desarrollo de estas dos plataformas web responde a un diagnóstico claro de deficiencias en la gestión de información y en la promoción de sectores productivos estratégicos, y se enmarca en la misión institucional de la Secretaría TIC, en las políticas nacionales de Gobierno Digital y en los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental. La contratación permitirá dotar al departamento de herramientas tecnológicas modernas y sostenibles que fortalezcan la gestión pública, impulsen la economía rural y promuevan la inclusión digital, contribuyendo de manera directa al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto de inversión BPIN 2024004540066 y a la consolidación de un gobierno más innovador, eficiente y orientado al bienestar de la ciudadanía.

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.

Contratar el desarrollo de una plataforma web que permita centralizar, sistematizar y analizar la información sobre el Derecho Humano a la Alimentación (DHA) y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el Departamento Norte de Santander y una plataforma web que ayude a impulsar el café, facilitando la integración de datos entre las distintas dependencias, la generación automatizada de reportes y la toma de decisiones basada en evidencia, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Transformación Digital en el Departamento de Norte de Santander”, con código BPIN 2024004540066.

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Cada plataforma será desarrollada utilizando arquitecturas web modernas, escalables y seguras, con tecnologías de código abierto que garanticen independencia tecnológica, interoperabilidad con sistemas institucionales y facilidad para futuras actualizaciones o integraciones.

Ambos desarrollos estarán soportados en frameworks actuales como Laravel (backend), VueJS (frontend) y bases de datos PostgreSQL, con infraestructura bajo protocolos HTTPS, autenticación segura (Laravel Sanctum) y cumplimiento de las normas de seguridad de la información establecidas en la Ley 1581 de 2012.

Las fases técnicas que componen el proceso de desarrollo son comunes para ambas plataformas, diferenciándose en las actividades específicas de cada una:

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

1. Planeación y levantamiento de requerimientos: Definición de alcances, identificación de usuarios, diseño de flujos funcionales y documentación de requerimientos.
2. Diseño UX/UI y arquitectura tecnológica: Creación de interfaces centradas en el usuario, definición de estructura lógica y diagramas de base de datos.
3. Desarrollo Backend y Frontend: Construcción de los módulos funcionales, integración de servicios, validación de seguridad y configuración de servidores.
4. Pruebas y validación: Verificación de funcionalidad, rendimiento, interoperabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario.
5. Capacitación y transferencia de conocimiento: Entrenamiento a usuarios administrativos y técnicos, entrega de manuales y documentación.
6. Despliegue, soporte y cierre técnico: Publicación de las plataformas, monitoreo inicial, soporte y entrega final con documentación completa.

Plataforma de Comercialización Digital de Café de Origen del Departamento

Objetivo técnico:
Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web institucional que permita promover la comercialización digital del café producido en los diferentes municipios del departamento, integrando herramientas de trazabilidad, marketing digital y comercio electrónico que fortalezcan la identidad y competitividad del sector cafetero.

Alcance y funcionalidades:

- Catálogo digital de productos clasificados por municipio, finca, variedad y tipo de tueste.
- Módulo de carrito de compras, gestión de inventarios y control de pedidos.
- Pasarela de pagos colombiana integrada con sistemas bancarios locales.
- Sección de productores con perfiles, certificaciones y reseñas.
- Panel administrativo para monitoreo de ventas y estadísticas de consumo.
- Implementación multilenguaje y diseño adaptable a dispositivos móviles.
- Integración con herramientas de marketing digital (SEO, Google Analytics, redes sociales).

Beneficios esperados:

- Digitalización del proceso de venta del café regional.
- Aumento del alcance comercial de los productores locales.
- Mejora en la trazabilidad del producto y transparencia en la cadena de valor.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

- Fortalecimiento de la marca territorial asociada al café de Norte de Santander.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

Fases de desarrollo:

Fase	Actividades Principales
Planeación y levantamiento de requerimientos	Reuniones con asociaciones caficultoras, definición de requerimientos funcionales, elaboración del documento técnico de especificaciones.
Diseño UX/UI y arquitectura	Creación de wireframes, estructura de navegación, diseño visual y definición de la arquitectura del sistema.
Desarrollo Backend y Frontend	Programación del sistema utilizando tecnologías modernas (Laravel, VueJS, PostgreSQL), implementación de módulos de usuario, catálogo, carrito y administración.
Pruebas y validación	Ejecución de pruebas de funcionalidad, rendimiento y seguridad; ajustes según retroalimentación.
Capacitación y transferencia	Capacitación a funcionarios y caficultores sobre uso, administración y actualización del sistema.
Despliegue y soporte	Instalación en hosting institucional, verificación del funcionamiento, soporte técnico y entrega final.

Cronograma de ejecución – Plataforma de Café (8 semanas)

Fase	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Planeación y levantamiento	X	X						
Diseño UX/UI y arquitectura		X	X					
Desarrollo Backend y Frontend			X	X	X			
Pruebas y validación					X	X		
Capacitación y transferencia						X	X	
Despliegue y soporte							X	X

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

Sistema de Información SIMSE-DHA

Objetivo: Desarrollar e implementar el Sistema de Información para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los indicadores relacionados con la Seguridad Alimentaria y el Derecho Humano a la Alimentación en el departamento.

Alcance técnico:

- Plataforma web con módulos por secretaría (Salud, Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Económico).
- Carga de información manual y masiva (Excel/CSV).
- Panel de indicadores y dashboard interactivo.
- Sistema de roles y permisos.
- Reportes exportables (PDF, Excel).
- Bitácora y trazabilidad de usuarios.

Fases de desarrollo:

Fase	Actividades Principales
Planeación y levantamiento de requerimientos	Recolección de indicadores institucionales, definición de módulos por secretaría y flujos de información.
Diseño UX/UI y arquitectura	Diseño de interfaz para dashboard e indicadores, definición de flujos de carga y aprobación de datos.
Desarrollo Backend y Frontend	Implementación de módulos, conexión con base de datos PostgreSQL, integración de roles y dashboards.
Pruebas y validación	Validación de datos, revisión de seguridad y usabilidad.
Capacitación y transferencia	Formación de usuarios por secretaría y del equipo TIC encargado del mantenimiento.
Despliegue y soporte	Instalación en infraestructura institucional, pruebas de rendimiento y soporte posimplementación.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

Cronograma de ejecución – SIMSE-DHA (8 semanas)

Fase	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Planeación y levantamiento	X	X						
Diseño UX/UI y arquitectura		X	X					
Desarrollo Backend y Frontend			X	X	X			
Pruebas y validación					X	X		
Capacitación y transferencia						X	X	
Despliegue y soporte							X	X

4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información que facilite el Departamento Norte de Santander para lograr el objeto de contratado, deberá estar regido por:

a) Las normas generales y especiales sobre Información Confidencial y Secretos Industriales de que tratan los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre propiedad industrial y las normas que la modifiquen o complementen
b) La decisión 351 de 1993 sobre derechos de autor y conexos
c) La ley 1581 de 2012 por la cual se regula el manejo y protección de datos personales
d) La ley 23 de 1982 sobre derechos de autor y
e) Demás normas específicas de carácter nacional o internacional aplicables.

Las personas que hubieren tenido acceso a información confidencial, de forma autorizada por las partes, por razones de su cargo o del desarrollo del objeto contractual y del manejo del software, continuarán con la obligación de no divulgar la información luego de terminado el contrato.

El proveedor del Servicio, no podrá usar ni total, ni parcialmente la información confidencial de interés del Departamento Norte de Santander, contenida en la aplicación web, ni la APP, para cualquier fin diferente al que se establezca en el contrato, ni con fines económicos, y/o comerciales.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

5. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual sobre las plataformas, aplicativos, software, elementos y/o herramientas informáticas, manuales de usuario, protocolos de prueba, etc., y demás creaciones susceptibles de ser protegidas por la propiedad industrial y que se deriven del desarrollo del contrato pertenecerán al Departamento Norte de Santander.

CLASIFICADOR UNSPSC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
81161500	Servicios de Administración de Acceso
81112100	Servicios de internet
81112103	Servicios de diseño de sitios web www

IV. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

4.1 Objeto.

Contratar el desarrollo de una plataforma web que permita centralizar, sistematizar y analizar la información sobre el Derecho Humano a la Alimentación (DHA) y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el Departamento Norte de Santander y una plataforma web que ayude a impulsar el café, facilitando la integración de datos entre las distintas dependencias, la generación automatizada de reportes y la toma de decisiones basada en evidencia, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Transformación Digital en el Departamento de Norte de Santander”, con código BPIN 2024004540066.

4.2 Rubro Presupuestal y Forma de pago.

4.2.1 Presupuesto oficial

Para todos los efectos legales y fiscales el presupuesto oficial estimado por El Departamento Norte de Santander para la presente contratación ascenderá a un valor máximo de **CIENTO VEINTI CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($124.500.000)**, incluido el IVA y demás tributos y descuentos de ley que haya lugar.

4.2.2 Origen de los recursos

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009 Servicios parala comunidad, sociales y personales

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

BPPIN: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", con Código BPIN 2024004540066

4.2.3 Forma de pago

Un **ÚNICO PAGO** del costo total contractual el cual se pagará previa emisión de certificado de cumplimiento con el recibido y visto bueno a satisfacción por el supervisor designado del cumplimiento total del objeto contractual, del informe final de actividades en el cual conste la ejecución a cabalidad del total de las actividades inmersas en el objeto y alcance del objeto contractual, y de la plataforma debidamente entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

Los pagos se efectuarán previa presentación de los siguientes requisitos:

- Certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, con el visto bueno de la Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.
- Factura y/o Cuenta de cobro.
- Acreditación mediante fotocopia de los recibos de pago que, por concepto de Seguridad Social, ARL y Parafiscales se efectúe al personal que se emplee en la ejecución del contrato resultante del presente proceso de Selección, de acuerdo a la normatividad legal que rige el tema y demás aportes del orden legal.
- El pago de los impuestos a que hubiere lugar.

PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá al CONTRATISTA el porcentaje que determinen las leyes de orden público y hará las demás retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables.

PARAGRAFO 2. EL CONTRATISTA entregará al DEPARTAMENTO, copia de la constancia de todo pago que efectúe la Tesorería del Departamento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mismo.

4.3 Plazo y lugar de ejecución del Contrato.

4.3.1 Plazo de ejecución

La duración es de tres (3) meses, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

4.3.2 Lugar de ejecución

El Municipio de San José de Cúcuta, según necesidades del contratante.

4.4 Obligaciones del Contratista.

Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto del pliego de condiciones, el CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes obligaciones:

4.4.1 Obligaciones generales del contratista

1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos y condiciones previstas en el clausulado contractual, así como de conformidad con lo estipulado en el ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS establecidas en el documento de invitación pública y los estudios previos, la cláusula relativa al alcance del objeto del contrato y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del contrato a suscribir.
2) Acatar las instrucciones que imparta la Entidad para el cumplimiento del presente contrato, por intermedio del Funcionario Designado para ejercer la supervisión del mismo.
3) Entregar los productos, bienes y/o servicios e informes en desarrollo de las cláusulas de objeto y especificaciones.
4) Entregar un informe final del diseño y desarrollo de la plataforma al vencimiento del plazo contractual. El informe será entregado en el pago correspondiente, en medio físico y magnético, que será descargado en el Equipo de cómputo que para tales efectos designe el Supervisor, para ser recibidos a satisfacción por parte del supervisor del mismo.
5) Efectuar los aportes a seguridad social en salud, pensiones, y riesgos profesionales, del personal del contratista y del que eventualmente se ocupe en la ejecución del objeto contratado, en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos junto con el informe que presente.
6) Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato que realice el supervisor del mismo.
7) Entregar, una vez terminada la ejecución del contrato, al supervisor del mismo, los archivos físicos y magnéticos utilizados, así como los producidos durante la ejecución del contrato, los cuales son propiedad exclusiva del DEPARTAMENTO y respecto de los que no podrán alegarse derechos algunos para su retención una vez concluida la gestión encomendada.
8) Hacer entrega del estado actual y trámites pendientes con sus respectivos antecedentes de las actividades por ejecutar al vencimiento del plazo contractual.
9) Guardar la debida y completa reserva y confidencialidad sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento, o a los que tenga acceso en virtud del presente

contrato. Se entiende para los efectos derivados del presente contrato como Información Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general, cualquier información relacionada con las funciones misionales de la Entidad.

10) Actuar con plena eficacia, responsabilidad y buena fe en la ejecución de las actividades derivadas de la ejecución contractual, absteniéndose de participar en cualquier actividad o gestión donde se vea involucrado un posible CONFLICTO DE INTERESES.
11) Constituir a favor del DEPARTAMENTO una Póliza y/o garantía expedida por una Compañía de Seguros o Banco legalmente establecidos en Colombia, figurando como beneficiario EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y como afianzada EL CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento y la calidad del contrato de prestación de servicios a suscribirse.
12) Entregar al funcionario designado, en un plazo no mayor al día siguiente de su expedición o suscripción los actos administrativos que sean necesarios para la rendición de informes a los Órganos de Control o reporte a los Sistemas de Información.
13) Dar cumplimiento a la Ley General de Archivo 590 de 2002, garantizando que la gestión documental del DEPARTAMENTO corresponda a la aplicación de las TRD adoptadas por la Entidad.
14) Cumplir con los procedimientos adoptados por la Entidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
15) Las demás que en relación con el objeto del contrato sean necesarias, de acuerdo a su perfil.

4.4.2 Obligaciones generales de la Gobernación

1) Constituir las reservas presupuestales a las que haya lugar para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias a cargo del DEPRTAMENTO.
2) Expedir el correspondiente Registro Presupuestal del contrato.
3) Suministrar al CONTRATISTA toda la información y documentación que sea necesaria para el desarrollo del objeto del presente contrato.
4) Realizar el seguimiento de las actividades del contrato de acuerdo a lo contemplado en la documentación técnica.
5) Designar supervisor del contrato y aportar a éste ultimo la documentación que fuere necesaria para el cabal desarrollo de la tal designación.
6) Efectuar de manera oportuna el pago de los recursos económicos del contrato en la cuenta bancaria que EL CONTRATISTA aporte y/o certifique para tal fin.
7) Responder de manera oportuna y de fondo las solicitudes de información o aclaraciones elevadas por EL CONTRATISTA.
8) Reportar de manera oportuna el avance de ejecución del contrato a los entes y dependencias correspondientes, a través de los mecanismos o plataformas existentes para tal fin.
9) Constituir y preservar el expediente contractual con los documentos, actas y soportes de evidencia que den cuenta de la totalidad de actuaciones propias de la ejecución del objeto contractual.
10) Promover acciones tendientes a la liquidación mutua del contrato, una vez vencido el plazo de ejecución del mismo, o a la terminación unilateral si fuere necesaria, acorde a los presupuestos fácticos que dieren lugar a ello.

4.4.3 Obligaciones específicas del contratista

1. Diseñar, documentar y entregar el cronograma detallado de actividades del proyecto, con fases, responsables y tiempos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, para aprobación del supervisor.
2. Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales y técnicos mediante reuniones con las dependencias involucradas (Secretaría TIC, Salud, Agricultura, asociaciones de caficultores, entre otras), dejando actas y documentos de soporte.
3. Diseñar la arquitectura tecnológica y de datos de ambas plataformas, garantizando escalabilidad, interoperabilidad y seguridad de la información, conforme a la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1266 de 2008.
4. Desarrollar los módulos funcionales de las plataformas (SIMSE-DHA y Café) utilizando frameworks modernos (Laravel, VueJS, PostgreSQL), asegurando cumplimiento de estándares de accesibilidad y usabilidad.
5. Implementar mecanismos de autenticación y control de acceso basados en roles y permisos, garantizando la trazabilidad de usuarios y operaciones.
6. Configurar la infraestructura tecnológica necesaria (servidores, hosting institucional, certificados de seguridad HTTPS) para el despliegue de las plataformas en ambiente productivo.
7. Ejecutar pruebas de funcionalidad, rendimiento, seguridad y accesibilidad, documentando los resultados y corrigiendo las observaciones formuladas por el supervisor.
8. Capacitar a los funcionarios designados por la Gobernación y a los usuarios finales (dependencias y asociaciones de caficultores), entregando manuales de usuario y administrador en formato físico y digital.
9. Entregar el código fuente completo, bases de datos, manuales técnicos y documentación de arquitectura al finalizar el contrato, garantizando la propiedad intelectual a favor de la Gobernación de Norte de Santander.
10. Garantizar la interoperabilidad de las plataformas con otros sistemas institucionales y nacionales, conforme a los lineamientos de Gobierno Digital y estándares de datos abiertos.
11. Incorporar herramientas de analítica y generación de reportes automatizados que permitan la toma de decisiones basada en evidencia, tanto en el ámbito de seguridad alimentaria como en la comercialización del café.
12. Implementar la pasarela de pagos nacional en la plataforma de café, asegurando cumplimiento de la normatividad financiera y de protección de datos personales.
13. Atender oportunamente las observaciones y requerimientos del supervisor del contrato, ajustando los entregables cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
14. Prestar soporte técnico durante el periodo de ejecución y hasta la liquidación del contrato, corrigiendo errores y garantizando la estabilidad de las plataformas.

15. Cumplir con todas las obligaciones laborales, fiscales, parafiscales y de seguridad social derivadas de la ejecución del contrato, así como con las disposiciones legales en materia de contratación estatal.

4.5 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a favor del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, estará a cargo de quien designe para tal efecto la Secretaria de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Para estos efectos el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 4° y numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y las demás normas establecidas sobre la materia.

V. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación:

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

No	CLASE	AREA	ETAPA	TIPO	ASIGNADO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBAB.
1	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CONTRATISTA	Deficiencia en el cumplimiento de las actividades.	Impiden el cumplimiento del contrato. Impide el Incumplimiento de las funciones y actividades establecidas en el proceso, lo cual conlleva a pérdidas económicas y financieras. Genera incertidumbre y hechos inesperados	3
2	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CONTRATISTA	Demoras en la toma de decisiones por parte del contratista para desarrollar el objeto contractual	Conllevan a retrasos y/o incumplimiento del cronograma y plan operativo del proyecto. Incumplimiento de las actividades de forma parcial o total, ya que no se ajustan a las necesidades reales, impiden el cumplimiento y desarrollo del objeto contractual.	3
3	ESPECIFICO	INTERNA	FINANCIEROS	OPERACIONAL	ENTIDAD	Incumplir con el pago establecidos en el contrato	Genera atrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del convenio. Permite cambios en el valor del contrato y/o riesgo presupuestal, económicos y financieros entre otros	3
4	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CONTRATISTA	Falta de idoneidad profesional y personal capacitado para realizar las actividades	No permiten garantizar el cumplimiento del objeto contractual debido a la falta de idoneidad, capacidad y experiencia necesaria en la elaboración de estudios que se tengan que realizar, o delas actividades a ejecutar.	3

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

No	CLASE	AREA	ETAPA	TIPO	ASIGNADO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBAB.
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	ENTIDAD	La falta de supervisión, control y vigilancia de los estudios y Análisis elaborados por el contratista	Provocan el incumplimiento del cronograma establecido y por ende un buen desarrollo del proceso contractual. No supervisa, vigila y controla las funciones, actividades y/o estudios a realizar sobre las necesidades reales, lo que genera el incumplimiento de forma parcial o total, el objeto contractual,	3
6	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	CONTRATISTA	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Ocurre en el cumplimiento del objeto del convenio, cuando se sufre un accidente, daños a su integridad, física, mental o moral.	2
12	ESPECIFICO	INTERNA Y EXTERNA	EJECUCION	NATURALES	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Cambios climáticos	Incumplimiento parcial o total del convenio. Retrasos en el plazo establecido para ejecutar el objeto contratado. Pérdidas económicas, financieras.	2

5.2 Garantía Única.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor del **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, NIT.800.103.927-7**, una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato y que contenga los siguientes amparos:

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

CLASES DE GARANTÍAS	A. Contrato de seguro contentivo en una póliza B. Patrimonio Autónomo C. Garantía Bancaria

De conformidad con el objeto contractual, se realizó un análisis a las garantías necesarias para el desarrollo del proyecto en mención, el cual determino lo siguiente:

RIESGO	VALOR	VIGENCIA	JUSTIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20% del valor del contrato	Termino de duración del contrato y 6 meses más	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Se fija en el valor mínimo en razón a que los servicios solo se cancelan una vez recibidos de conformidad por la entidad y por el término de duración del contrato y el lapso de liquidación.
CALIDAD DEL SERVICIO	20% del valor del contrato	Termino de duración del contrato y 6 meses más	Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. Se fija en el valor mínimo en razón a que los servicios solo se cancelan una vez recibidos de conformidad por la entidad y por el término de duración del contrato y el lapso de liquidación.
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20% del valor del contrato	Término de duración del contrato y tres (3) años más	Este amparo cubre el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a favor de los trabajadores vinculados por el contratista para la ejecución del contrato, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. Se exige en razón a que el contratista empleará personal técnico, logístico y pedagógico para la realización del evento.

EL CONTRATISTA deberá entregar la garantía única dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente CONTRATO debidamente constituida y firmada, con el correspondiente recibo de pago expedido por la correspondiente compañía aseguradora.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente los valores, conceptos y plazos requeridos y si es del caso hacer las extensiones, prorrogas y adiciones que correspondan.

VII. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE PARTICIPACIÓN.

Luego de revisar las ofertas económicas contenidas en todas y cada una de las propuestas presentadas en el proceso de selección del asunto, se seleccionará la de menor precio, y se verificará que la misma cumpla con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, se procederá a revisar la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente.

7.1 REQUISITOS HABILITANTES

7.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA

7.1.1.1 Carta de presentación de oferta, debidamente suscrita por el representante legal, quien debe estar debidamente facultado. En el caso de consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, deberá estar firmada por el representante designado. En ningún caso se aceptan firmas escaneadas.

7.1.1.2 El proponente – persona jurídica - deberá acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación con la oferta, del certificado correspondiente, cuya fecha de expedición no deberá ser superior a treinta (30) días previos a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Adicionalmente deberá tener en cuenta las siguientes reglas:

El objeto social del oferente, debe tener relación con el objeto del presente proceso de selección – debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en este proceso de contratación y en el contrato que de él se derive.

La persona jurídica oferente, deberá demostrar que su duración no será inferior a la duración del contrato y un (1) año más, a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de la aceptación de la oferta.

La calidad del Representante Legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.

Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal.

La matrícula mercantil debe estar renovada.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

Deberá estar inscrito en las siguientes actividades.

CLASE	DESCRIPCION
6201	Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)
6311	Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas
6312	Portales web

7.1.1.3 SG-SST EVALUACION Y CERTIFICACION DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES EXPEDIDO POR LA ARL Los oferentes deben acreditar con su oferta la evaluación y certificación del sistema general de riesgos laborales expedido por la ARL, la cual debe cumplir con estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a la resolución 0312 de 2019, en dicho documento se debe evidenciar un cumplimiento igual o superior al 80% AC / ACEPTABLE actualizado al 2024. Anexando hoja de vida el profesional encargado y los correspondientes cursos de actualización.

7.1.1.4 Documento de conformación del consorcio o unión temporal.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal se debe adjuntar a la oferta el documento de constitución, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe:

Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal.

Señalar las reglas básicas que regulan su relación. Para el caso de la unión temporal, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecución del contrato, las cuales no podrá modificar sin el consentimiento previo y escrito del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Manifestar su responsabilidad, de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y de la ejecución del contrato.

Cuando se trate de miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada; y tratándose de los miembros de la unión temporal, la responsabilidad es solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de

acuerdo con la participación (porcentaje o extensión) en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

Indicar el término de duración, el cual no debe ser inferior a la vigencia del contrato objeto del presente proceso y un (1) año más.

Designar el Representante del Consorcio o Unión Temporal quién suscribirá la propuesta y el contrato, de resultar adjudicatario.

7.1.1.5 Fotocopia de la libreta militar, del representante legal de la persona jurídica, si es hombre menor de 50 años. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de Reclutamiento donde conste que la situación militarse encuentra definida.

Manifestar que se compromete a no ceder, a ningún título, su participación en el consorcio o unión temporal a los demás integrantes o a un tercero.
Acreditar la existencia y representación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, en los términos establecidos en la presente invitación.
Suscribir el documento por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.

NOTA: Los integrantes del consorcio o unión temporal indicaran que el documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.

Poder. Cuando el OFERENTE actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o **apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y aceptar la orden** respectiva.

7.1.1.6 Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República

7.1.1.7 Certificado vigente de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación

7.1.1.8 Certificado vigente de antecedentes Judiciales

7.1.1.9 Certificado de Medidas Correctivas

7.1.1.10 Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Moroso

7.1.1.11 Certificado de inhabilidad por delitos sexuales

7.1.1.12 Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales:

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar copia de la planilla única de pago al Sistema de seguridad social o en su defecto copia de las planillas de pago del último mes donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Municipio Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar.

En caso de que el interesado, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cuál en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas sera indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrira en causal de mala conducta.

7.1.1.13 Certificado de Registro Único Tributario: con fecha de expedición de la vigencia 2024.

CLASE	DESCRIPCION
6201	Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)
6311	Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas
6312	Portales web

En caso de consorcios o uniones temporales cada integrante de los mismos deberá cumplir como mínimo con uno de los códigos exigidos, en todo caso el proponente plural debe cumplir con los dos códigos.

7.1.1.14 Formato único de hoja de vida y de Declaración de Bienes y Rentas debidamente diligenciados.

7.1.1.15 Manifestación de no encontrarse incurso en ninguna causal de Inhabilidad e Incompatibilidad para contratar con el Estado.

7.1.1.16 Acreditación de Establecimiento de Comercio:

Los proponentes deberán acreditar tener *Establecimiento de comercio, en el casco urbano de Cúcuta, debidamente constituido. El establecimiento principal deberá contar con una vigencia superior a CINCO (5) AÑOS, contados hacia atrás desde la fecha de cierre del proceso, lo cual se acreditará con la* presentación del Certificado Original de Existencia y Representación Legal, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, expedido por la Cámara de Comercio de ubicación del mismo con vigencia de constitución de la firma. La Administración Departamental se reserva la facultad de verificar la veracidad de la información suministrada, por todos los medios, incluyendo la visita domiciliaria.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada integrante de los mismos deberá comprobar su existencia y representación legal, con la presentación del Certificado expedido por la Cámara de Comercio del lugar en donde tenga el asiento principal de sus negocios.

Para el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, al menos uno de los integrantes deberá contar con un establecimiento con una vigencia superior a CINCO (5) AÑOS, contados hacia atrás desde la fecha de cierre del proceso, de igual manera, uno de los integrantes, debe tener Establecimiento de comercio, debidamente constituido en el Departamento Norte de Santander, lo cual se acreditará con la presentación del Certificado Original de Existencia y Representación Legal, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, expedido por la Cámara de Comercio respectiva con vigencia de constitución de la firma, La Administración Departamental se reserva la facultad de verificar la veracidad de la información suministrada, por todos los medios, incluyendo la visita domiciliaria.

7.1.1.17 Certificación: Expedida bajo la gravedad de juramento por el Representante Legal de la Empresa de que ni él ni la empresa han sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha límite de entrega de las propuestas. En caso de ser persona natural debe presentar certificación de que no ha sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los tres (3) últimos años anteriores a la fecha límite de entrega de las propuestas.

7.1.2 EXPERIENCIA

El proponente debe acreditar experiencia con mínimo dos (02) contratos ejecutados con entidades del Estado y/o particulares que cumplan con los siguientes requisitos:

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

1) Desarrollo e implementación de plataformas web o sistemas de información con módulos de gestión de datos, reportes o dashboards.
2) O desarrollo de plataformas de comercio electrónico con integración de pasarelas de pago y gestión de usuarios.

Adicionalmente al contrato, se debe presentar la Certificación del contrato y/o el acta de liquidación del mismo, cada certificación debe elaborarse de acuerdo a las siguientes especificaciones:

identificación de la Entidad Estatal a quien se prestó el servicio, nombre e identificación de la empresa que prestó el servicio o suministro, Número de Contrato, fecha de celebración del contrato, Objeto, Valor total incluyendo adiciones, Duración, Fecha de Iniciación, Fecha de Terminación, Lugar de Ejecución, Calificación de Calidad del Servicio en términos de: Excelente, Buena o Deficiente, Nombre del funcionario que expide, dirección y teléfono, en el caso de contratación privada debe contarse con certificación del contador de la empresa emisora, en cuanto a registros contables, facturas y pagos de impuestos respectivos. Se tendrán en cuenta, no obstante, los valores registrados en las certificaciones o en su defecto en contratos con que los oferentes pretenden acreditar la experiencia en el tema objeto de la presente convocatoria.

En ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar certificaciones que acrediten su experiencia, la cual deben cumplir en conjunto con los parámetros antes establecidos.

El valor de la certificación que presente el proponente se proyectará a valor presente, considerando su valor inicial en SMMLV, multiplicado por el valor del SMMLV del presente año.

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes; si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan.

Con el fin de que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir los siguientes requisitos:

Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos, Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos de primer orden celebrados entre EL PRIMER CONTRATANTE Y CONTRATISTA), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato y no serán tenidos como válidos para el presente proceso. Igualmente están excluidas las facturas.

Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona

jurídica, el proponente deberá suministrar los documentos legales y justificaciones que soporten esta condición.

En caso de que el proponente relacione o anexe más de los contratos solicitados, únicamente se tendrá en cuenta para la evaluación los primeros que aparece en orden consecutivo foliado de la propuesta.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer (esto es el valor facturado a considerar será igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante), para lo cual adicionalmente debe indicar y soportar cual es el porcentaje de participación el mismo.

En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará al proponente que aclare la información del contrato, y al proponente que difiera en la información no se le aceptará esta como acreditación de experiencia. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal deberá presentar el Formulario de experiencia, discriminando el porcentaje de participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso.

Cuando en la revisión del formulario de experiencia se encuentren errores de trascripción en cifras, en fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que acompañan dicho formulario.

En caso de que la entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada para acreditar la experiencia aceptable, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de allegarla, de lo contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para la evaluación. Para efectos de la evaluación, las facturas no se tendrán en cuenta para la experiencia de contratos.

Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de experiencia (diferentes al plazo), se utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del valor.

La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe:

Si está expresado originalmente en dólares E.U.A los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y

de terminación del contrato, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión.

Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña CurrencyConverter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra), a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior.

Junto con el Formulario de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un "Cuadro de Conversión de valores" que presente los Valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Así mismo, los valores facturados tanto en moneda original como en Moneda Colombiana.

El ente territorial se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a los medios a su alcance y a las personas, empresas o entidades contratantes. Con la sola presentación de oferta el oferente autoriza estas consultas.

De no acreditarse los requisitos del factor experiencia, será declarada la INHABILIDAD.

En todo caso, la COPIA DEL CONTRATO y/o la CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA, servirán para acreditar la experiencia del oferente.

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente al menos dos de los documentos que se describen a continuación:

1. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores.
2. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato.

Copia la factura de compra de los productos contenidos en dicho contrato junto con copia de la factura a través de la cual se efectuó el cobro del contrato aportado como experiencia (En este literal, los dos solicitados descritos se entenderán como uno solo).

EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO LEGAL

PERIODO DE VIGENCIA	MONTO MENSUAL SMMLV

ENERO 1 DE 2003 A DIC.31 DE 2003	$ 332.000
ENERO1 DE 2004 A DIC 31 DE 2004	$358.000
ENERO 1 DE 2005 A DIC.31 DE 2005	$ 381.500
ENERO 1 DE 2006 A DIC.31 DE 2006	$408.000
ENERO 1 DE 2007 A DIC 31.DE 2007	$433.700
ENERO 1 DE 2008 A DIC 31 DE 2008	$461.500
ENERO 1 DE 2009 A DIC31 DE 2009	$ 496.900
ENERO 1 DE 2010 A DIC31 DE 2010	$ 515.000
ENERO 1 DE 2011 A DIC 31 DE 2011	$ 535.600
ENERO 1 DE 2012 A DIC 31 DE 2012	$ 566.700
ENERO 1 DE 2013 A DIC 31 DE 2013	$589.500
ENERO 1 DE 2014 A DIC 31 DE 2014	$616.000
ENERO 1 DE 2015 A DIC 31 DE 2015	$ 644.350
ENERO 1 DE 2016 A DIC 31 DE 2016	$689.454
ENERO 1 DE 2017 A DIC 31 DE 2017	$737.717
ENERO 1 DE 2018 A DIC 31 DE 2018	$781.242
ENERO 1 DE 2019 A DIC 31 DE 2019	$828.116
ENERO 1 DE 2020 A DIC 31 DE 2020	$ 887.803
ENERO 1 DE 2021 A DIC 31 DE 2021	$908.526
ENERO 1 DE 2022 A DIC 31 DE 2022	$ 1.000.000
ENERO 1 DE 2023 A DIC 31 DE 2023	$ 1.116.000
ENERO 1 DE 2023 A DIC 31 DE 2024	$ 1.300.000

7.3 REQUISITOS DE CONTENIDO TÉCNICO

7.3.1CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE

7.3.1.1 Capacidad de desarrollo en frameworks modernos

Acreditar experiencia en el uso de Laravel (backend) y VueJS (frontend), o frameworks equivalentes, mediante certificaciones o contratos previos.

7.3.1.2 Gestión de bases de datos

Experiencia comprobada en administración y desarrollo sobre PostgreSQL u otro motor relacional de características equivalentes, con soporte para integridad referencial y escalabilidad.

7.3.2 PERSONAL MÍNIMO:

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

A efectos de acreditar idoneidad y capacidad, el oferente interesado deberá acreditar mediante documento escrito de compromiso, que cuenta con personal capacitado para la ejecución del objeto contractual, aportando además hojas de vida de personal que cumpla con los requisitos conforme se describe a continuación:

PERFIL	EXPERIENCIA	PERSONAS
Profesional en ingeniería de sistemas o afines.	**Experiencia General:** • Certificaciones en las que conste mínimo diez (10) años de experiencia profesional en sistemas **Experiencia específica:** • Certificaciones en las cuales conste ejecución de actividades conexas a desarrollo de software, Frontend y Fullstack. • Certificaciones en las que conste ejecución y desarrollo de Tecnologías: React, Angular, Vue, Laravel, Node, Python, bases de datos y nube.	**1**
PERFIL	**EXPERIENCIA**	**PERSONAS**
Profesional en ingeniería de sistemas o afines.	**Experiencia General:** • Certificaciones en las que conste mínimo siete (7) años de experiencia profesional en sistemas, de los cuales al menos tres (3) años hubieren sido prestados en el sector público. **Experiencia específica:** • Certificaciones en las que conste ejecución y desarrollo durante al menos dos (2) años en administración de PostgreSQL u otros motores relacionales. • Certificaciones en las que conste ejecución y desarrollo web, soporte TI, administración de sistemas de información, supervisión de proyectos TIC	**1**

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

	• Certificaciones en las que conste ejecución y desarrollo de Tecnologías: Laravel, Django, PHP, Vue, bases de datos, AWS, Linux.	
PERFIL	**EXPERIENCIA**	**PERSONAS**
Técnico profesional en sistemas	**Experiencia General:** Certificaciones en las que conste mínimo cuatro (4) años de experiencia como técnico en sistemas. **Experiencia específica:** • Certificaciones en las que conste ejecución y desarrollo de software y producción multimedia. • Certificaciones en las que conste ejecución y desarrollo en .NET, C#, ASPX. • Certificaciones en las que conste ejecución y desarrollo en Java, PHP, JavaScript, Node.js, Python. • Certificaciones en las que conste ejecución y experiencia en bases de datos (MySQL). • Certificaciones en las que conste ejecución y desarrollo en Variabilidad de lenguajes: .NET, COBOL, PHP, JavaScript, C#, Python.	**1**

Nota: En el señalado documento el oferente deberá manifestar que cuenta con el personal y perfiles antedichos, o en su defecto que, de resultar adjudicatario vinculará los perfiles allegados u otro personal cuyos perfiles cumplieren estrictamente los requisitos aquí establecidos.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MINIMA CUANTIA

VIII. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, Técnica y de análisis de riesgo.

El documento respectivo se publica como anexo al presente estudio.

IX. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PÚBLICA

En cumplimiento de las pautas (MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION) para determinar si una contratación realizada por una entidad pública está cubierta por un acuerdo comercial vigente, establecidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el presente proceso se encuentra excluido del capítulo de compras públicas de los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país en consideración a la modalidad de selección: MINIMA CUANTIA.

"Las Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía."

SONIA ARANGO MEDINA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	ROBINSON URBINA	Contratista	
Revisión jurídica:	SHARIM ROXAN RAMIREZ	Contratista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.